

1012218-84.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Natália Schier Hinckel

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... 12140), com cobertura para furto e roubo, com início de vigência em 07/04/2021, e o sinistro veio a ocorrer em 17/02/2021. Tais fatos são incontroversos.

A ré negou o pagamento da indenização, invocando a existência de indícios de irregularidade, conforme às fls. 83/92: "Ao que foi apurado o presente sinistro possui fortes indícios de irregularidade uma vez que as informações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Cível

Rua dos Crisantemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1012218-84.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1012218-84.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Luiz Henrique Machado dos Santos

Requerido:

Associação do Empreendedor Individual de Guarulhos - Aeig

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Schier Hinckel

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Luiz Henrique Machado dos Santos em face de AEIG - Associação dos Empreendedores Individuais. Aduz o autor ter firmado contrato com a requerida, cujo objeto é a proteção do veículo automotor FORD Fiesta, ano de fabricação 2007, ano modelo 2008, de cor preta, placa GYX3196. Alega que o veículo foi furtado no dia 05/10/2021, e que após o ocorrido, registrou boletim de ocorrência, bem como entrou em contato com a ré solicitando a indenização pelo furto do bem.

Informa que ao comunicar a ré, foi informado que haveria uma averiguação interna para esclarecimento dos fatos, e após isto o autor seria informado sobre o prosseguimento. Após a averiguação alega que a requerida negou o pagamento ante a possível irregularidade no sinistro. Pugna pelo recebimento de indenização no valor de R\$ 19.915,00, correspondente ao "valor de mercado" do veículo, bem como R\$10.000,00 a títulos de danos morais. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/19.

Emenda a inicial (fls. 23/39).

Deferido os benefícios da justiça gratuita (fls. 40/41).

Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 46/59) alegando no mérito pela

inaplicabilidade do CDC e não inversão do ônus da prova. Informou que não houve negativa e que há necessidade de apuração dos fatos. Afirmou que de acordo com a cláusula VIII.4 o prazo para pagamento da indenização se inicia após a conclusão e aprovação da sindicância investigativa. Aduziu pela legalidade das cláusulas contratuais. Pugnou pela inexistência de danos morais. Juntou documentos 60/95. Réplica (fls. 101/102).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Autorizado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que as provas contidas nos autos são suficientes para o deslinde da ação.

Ademais, é cediço que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (artigo 370 do Código de Processo Civil).

Por outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j. 18.02.2003 , Rel. Min. Castro).

No mérito o pedido é parcialmente procedente.

Em inicial, o autor apontou ser proprietário do veículo FORD FIESTA, ano de fabricação 2007, ano modelo 2008, de cor preta, placa GYX3196. Firmou o seguro com a ré (apólice nº 12140), com cobertura para furto e roubo, com início de vigência em 07/04/2021, e o sinistro veio a ocorrer em 17/02/2021. Tais fatos são incontroversos.

A ré negou o pagamento da indenização, invocando a existência de indícios de irregularidade, conforme às fls. 83/92: “Ao que foi apurado o presente sinistro possui fortes indícios de irregularidade uma vez que as informações narradas pelo associado e seu comportamento indicam que o fato não ocorreu na forma apresentada.” O contrato firmado entre as partes consiste em proteção veicular oferecida pela associação ré, assemelhado a seguro facultativo de veículo, na qual o associado pretende o recebimento de indenização securitária, ante a ocorrência de sinistro de furto do veículo protegido pela ré.

Assim, tratando-se de contrato de natureza securitária, entabulado de forma atípica, já que a ré não se trata de seguradora, mas de associação sem fins lucrativos, é aplicável às normas da legislação consumerista, porque envolve prestação de serviço amplamente oferecido no mercado de consumo, qual seja, a de cobertura securitária de veículos automotores.

Ademais, o evento noticiado encontra cobertura na proteção contratada e a isenção da responsabilidade da ré somente encontraria guarida nas hipóteses de exclusão expressamente previstas, cabendo-lhe o dever de demonstrar a existência de agravamento intencional do risco, ônus do qual não se desincumbiu.

Observe-se, desde já, que, como regra geral, a boa-fé se presume e a má-fé se prova.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe a ré o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso em apreço, ré não logrou demonstrar, cabalmente, o que a levou a crer na inexatidão da narrativa do autor, ou que ele tenha, de alguma forma, agravado intencionalmente o risco objeto do contrato. Logo, é ilegítima a negativa de cobertura, que somente poderia se dar em caso de comprovada ocorrência de dolo, má-fé ou culpa grave por parte da autora, quer quando da contratação do seguro, quer na condução do veículo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que somente condutas que geram grande risco, evidenciando dolo ou má-fé do segurado, têm o condão de afastar o dever da seguradora em pagar o valor da cobertura, de molde a fazer incidir o art. 765, do Código Civil/2002, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, fundada no risco contratual.

O documento de fls. 83/92 não possui qualquer rigor técnico e é unilateral, sendo inapto a comprovar a tese da ré.

Assim, não havendo comprovação de má-fé do autor, de rigor o acolhimento da pretensão inicial no que tange ao pagamento da indenização pactuada. Em suma, a negativa da seguradora se mostra indevida. Em sentido análogo: CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDA POR ASSOCIAÇÃO – CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO DE SEGURO E SE SUBORDINA ÀS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECONHECIMENTO. O contrato de proteção patrimonial de veículo firmado com associação com cobertura para roubo, furto, incêndio e colisão, mediante contraprestação do associado, é contrato atípico e se assemelha a contrato de seguro, incidindo sobre ele as disposições do Código de Defesa do Consumidor. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – BLOQUEIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O BEM – IRRELEVÂNCIA – PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ANTERIORES À CONTRATAÇÃO DO SEGURO – INDENIZAÇÃO DEVIDA CONSIDERANDO A BOA-FÉ OBJETIVA QUE REGE O CONTRATO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. I- Considerando que a existência de bloqueios administrativos sobre o veículo segurado junto ao Detran é anterior à contratação do seguro, e tendo recebido a ré, durante a vigência do contrato, as parcelas do prêmio, inclusive após a ocorrência do sinistro, incabível a negativa de pagamento da indenização securitária à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), sendo de rigor, assim, a procedência do condenatório relacionado à indenização securitária; II- A recalcitrância no pagamento da indenização securitária, por si só, não é fator caracterizador de dano moral compensável. (TJSP; Apelação Cível 1001523-17.2020.8.26.0394; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

Com relação ao dano moral, melhor sorte não obteve a parte autora.

Os fatos descritos na inicial, ainda que desagradáveis, não ensejaram abalo à sua honra, ausente situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade (in RESP 554.876-RJ, 3.ª Turma do STJ, DJU 03.05.2004, pág. 159).

Reconhece-se que a insistência no descumprimento da obrigação, sem que haja prova de má-fé e de que tal fato tenha acarretado alteração psíquica ao autor, que supere aqueles naturais de violação de direitos creditórios, não constitui qualquer ofensa moral compensável.

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige.

Neste sentido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, como se observa no seguinte precedente: "É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige". Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado nesta ação para condenar a requerida ao pagamento da indenização referente ao veículo no valor de 100% da tabela FIPE correspondente a data do sinistro, com acréscimo de correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a negativa de cobertura e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R\$ 2.500,00, nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Ressalto que a oposição de embargos declaratórios infundados ou manifestamente protelatórios ensejará aplicação das penalidades cabíveis, devendo a insurgência à sentença se realizar pelo meio recursal adequado.

Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Guarulhos, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA